

CURSO NACIONAL DE FORMAÇÃO EM HOLDING FAMILIAR

Workbook

Caderno de acompanhamento

Sumário

CAPÍTULO I	Conceito	3
CAPÍTULO II	Aplicações práticas	6
CAPÍTULO III	Montagem da Holding Familiar — célula cofre e institucionalização	10
CAPÍTULO IV	Imunidade do ITBI	15
CAPÍTULO V	Montagem da Holding Familiar — doação de quotas e cláusulas de proteção e preservação	21
CAPÍTULO VI	Técnicas avançadas — domicílio fiscal e modelos de duas e três células	24
SEÇÃO EXTRA 1	Operações unitárias e cronograma de execução	28
SEÇÃO EXTRA 2	Holding rural	30
CAPÍTULO VII	Captação de clientes e fechamento de contratos	33
SEÇÃO EXTRA 3	Ativos financeiros	36
SEÇÃO EXTRA 4	Contabilidade da holding e relação com o contador do cliente	40

CAPÍTULO I

Conceito

O vocábulo holding deriva do verbo inglês to hold, cuja tradução corrente por "segurar" conduziu ao equívoco de supor que a Holding seria, por definição, sociedade controladora. A conclusão é falsa: uma sociedade investidora-anjo que adquire quarenta e nove por cento de três empreendimentos distintos, permanecendo cada empreendedor original com cinquenta e um por cento, é inequivocamente uma Holding e não exerce controle em nenhum deles.

Controle e Holding são conceitos autônomos, e a distinção corresponde ao art. _____, que define acionista controlador por critérios de preponderância nas deliberações e poder de eleger a maioria dos administradores, requisitos que não se confundem com a mera titularidade de participação. A tradução adequada de to hold é _____, como em _____.

Fixa-se, portanto, o conceito: _____.

Portar participação societária não constitui, em sentido próprio, atividade econômica. Ser sócio é condição jurídica, não atividade: o sócio da indústria alimentícia não exerce, por essa condição, atividade de industrialização. Daí surge um obstáculo legal, pois o art. _____ condiciona a existência do contrato de sociedade ao

CC, ART.

A superação desse obstáculo ocorreu _____, por via jurisprudencial própria do _____, diante da necessidade de que pessoas jurídicas investissem em outras pessoas jurídicas para viabilizar aportes de capital em escala industrial. Migrou para os

o primeiro tratamento legislativo, autorizando expressamente as sociedades a deter participação em outras companhias. No Brasil, não pertencente ao common law, era necessária lei, e o instituto ingressou pela

LEI

Desde que o contrato social contenha a previsão de regência supletiva, o regime das sociedades por ações estende-se à limitada, e com ele a faculdade de deter participação. O efeito da norma é a criação de uma _____: a lei converteu a participação societária em atividade econômica por determinação normativa, e não no plano dos fatos. Admite-se, assim, sociedade que não desenvolve operação alguma, não produz, não comercializa e não presta serviços, cujo objeto se exaure na titularidade de participações. É a

e a doutrina distingue a holding pura, cujo objeto se limita à participação, da holding mista, que agrega atividade operacional própria.

Sobre esse fundamento constrói-se a Holding Familiar. A qualificação "familiar" não descreve a composição do quadro societário, isto é, não se trata de Holding cujos sócios são membros de uma mesma família. O que se aproveita é a peculiaridade normativa: se a lei admite sociedade que não opera, admite pessoa jurídica desprovida de risco econômico, porque todo risco econômico deriva da atividade econômica, e a sociedade de participações, autorizada a existir sem operar, é ente inerte e apartado do risco. A construção não se reduz a uma sociedade: pode compreender uma, duas, três ou tantas células quantas exija a realidade patrimonial da família. Trata-se, portanto, de

e não unidade de negócio autônoma.

A designação "empresa" evoca operação, faturamento e funcionamento, atributos que não correspondem à natureza dessas sociedades; "célula" comunica componente funcional inserido em estrutura maior. Do exposto extrai-se a definição adotada:

— *Holding Familiar é método, não é improviso!* —

CAPÍTULO II

Aplicações práticas

O conceito, isoladamente, habilita ao debate acadêmico, não ao exercício profissional. Este pressupõe identificar as hipóteses concretas em que a Holding Familiar constitui solução adequada. Sistematizam-se sete, em ordem de atualidade.

Tributação de dividendos. A Lei 9.250/95, alterada pela Lei 15.270/2025, passou a sujeitar à retenção na fonte os dividendos distribuídos a pessoa física.

LEI

Dividendos excedentes a cinquenta mil reais mensais sofrem retenção de dez por cento. A Holding Familiar interpõe célula controladora entre a sociedade operacional e a pessoa natural: à pessoa física destina-se apenas o necessário à subsistência, mantido abaixo do limiar legal, e o excedente permanece na controladora, onde não incide a retenção, que se dirige à pessoa física. O montante retido destina-se à célula cofre. É viciosa a configuração em que a controladora custeia diretamente despesas pessoais do titular, pois desnatura o arranjo e expõe o cliente; a separação entre esfera pessoal e institucional deve ser rigorosa.

Majoração da base de cálculo do lucro presumido. A Lei Complementar 224/2025 reduziu incentivos federais e classificou entre eles o lucro presumido, determinando acréscimo de dez por cento sobre os percentuais de presunção. Prestadora de serviços com presunção de trinta e dois por cento mantém esse percentual até cinco milhões de reais de receita; ultrapassado o limite, passa a trinta e cinco por cento na prática. A solução emprega

A análise pode revelar configuração distinta, em que a concentração de despesa em unidade sujeita ao lucro real neutraliza a carga sobre aquela parcela. Não há configuração padrão: há análise, e da análise decorre desenho.

Tributação dos aluguéis. A alíquota de vinte e sete vírgula cinco por cento sobre locação percebida por pessoa natural sempre foi expressiva, mas a gravidade era mitigada pela negligência no cumprimento. Essa circunstância deixou de subsistir com a reforma tributária, que instituiu, ao lado do IBS e da CBS, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, permitindo identificar a ocupação de cada unidade. Não declarada a locação, presume-se ocupação gratuita, que produz consequência tributária para o ocupante, o qual exigirá a formalização para viabilizar dedução própria. Acrescida a incidência do IBS e da CBS, a carga total aproxima-se de trinta e seis por cento. A solução emprega

Estruturação de negócios. A Holding funciona como

O vício que se afasta é estrutural: não depende da efetiva coligação, bastando sua possibilidade jurídica para comprometer a previsibilidade do arranjo, valor autônomo em estruturação patrimonial.

Preservação de legado. Categoria de cliente cuja demanda é existencial: o empreendedor que construiu patrimônio significativo e se depara com a ausência de continuidade geracional. Constitui-se

Opera-se uma reconstrução de premissa: a continuidade do legado não exige o exercício da atividade operacional, mas o exercício da condição de sócio, porque sócio é tomador de decisão, não operador. A hipótese aplica-se com particular intensidade a herdeiros radicados no exterior.

Proteção patrimonial. Separam-se dois campos: de um lado a atividade empresarial e seus riscos, tendo o cliente como gestor; de outro, o patrimônio familiar alocado em célula cofre, sem vinculação aos riscos do insucesso empresarial. A barreira pode ser amplificada mediante sociedade anônima de capital fechado na posição de controladora, em razão do regime de responsabilidade:

Impõe-se advertência que não comporta atenuação: a eficácia depende

A Holding Familiar não é instrumento de subtração de patrimônio à execução em curso, não se presta a fraudar credores, e o profissional que assim a empregue incorre em ilícito. Ao devedor já constituído em mora, a solução são os instrumentos próprios de defesa.

Supressão do inventário. É a aplicação que produz maior volume de contratação, porque o inventário atinge indistintamente todo titular de patrimônio. Seu custo real excede em muito o ITCMD:

A Holding Familiar suprime o inventário por dois mecanismos:

Daí decorre a tese central da obra: a Holding Familiar não constitui

Consequência técnica é a natureza da quota social, que não constitui bem em sentido próprio, mas representa complexo de direitos de repercussão pecuniária, cuja liquidação se opera por apuração de haveres (CC, art. 1.031; CPC, art. 620, § 1º, II), ao passo que a ação constitui o próprio bem pertencente ao acionista. A experiência brasileira confirma a tese: Norberto Odebrecht, Antônio Ermírio de Moraes e Roberto Marinho, com patrimônios

— *Holding Familiar é método, não é improviso!* —

CAPÍTULO III

Montagem da Holding Familiar — célula cofre e institucionalização

O sistema inicia-se invariavelmente pela célula cofre, sociedade destinada a

Pela mesma razão, o capital social inicial fixa-se em

O objeto social é

e no quadro societário da constituição figuram

A montagem exige o domínio de conceitos elementares de capital social. Subscrição

integralização

e realização

A quota comporta três critérios de valoração: o _____, que consta do contrato social e não se altera pela valorização dos ativos; o valor patrimonial,

e o valor de mercado,

A distinção repercute em ITCMD sobre quotas, porque

Constituída a célula cofre, inaugura-se a institucionalização do patrimônio, que consiste em

O efeito determinante reside na natureza do ente:

A institucionalização não é etapa acessória, mas o núcleo da montagem:

Os bens ingressam no patrimônio da célula por quatro modalidades. A doação

A compra e venda é

O aporte a fundo perdido

A integralização de capital social _____.

Impõe-se aqui advertência terminológica determinante:

O valor pelo qual os bens ingressam é regido pelo _____, que consolida a legislação do imposto sobre a renda sem inovar.

DECRETO

A integralização de capital com bens imóveis é a modalidade

Distingue-se aqui imunidade de isenção:

CF, ART.

O dispositivo comporta duas hipóteses de não incidência, a

e observe-se que

— *Holding Familiar é método, não é improviso!* —

CAPÍTULO IV

Imunidade do ITBI

A

norma do

e sua compreensão nesses termos fornece o argumento de que o profissional se vale perante a administração municipal. O Estado tem interesse em que as pessoas naturais

Como a transferência não é gratuita, gerando contrapartida em participação societária,

O alcance da imunidade foi delimitado pelo Tema 796 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal: a

LEI

A objeção de que esse dispositivo integra a lei das sociedades anônimas não procede, porque a Lei 6.404/76 é o diploma que, no direito brasileiro, recebeu as regras gerais de contabilidade, aplicáveis para além do tipo societário que lhe empresta o nome, com respaldo no regime de convergência às normas internacionais introduzido pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009.

STF, TEMA

Diversas administrações municipais passaram, após o Tema 796, a exigir o ITBI

CTN, ART.

Valor venal é o valor da operação onerosa efetivamente realizada, não se confundindo com

CTN, ART.

O arbitramento subordina-se a duas hipóteses:

A norma municipal é inoponível por dois fundamentos. Primeiro,

Segundo,

A jurisprudência confirma a análise: o

ERESP

STJ, ARESP

O estado da controvérsia é o seguinte: nos tribunais estaduais a orientação permanece controvertida, com predominância favorável ao contribuinte; no Supremo registram-se três julgados desfavoráveis, dois de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso sem enfrentamento de mérito e um, monocrático, do Ministro Flávio Dino, que enfrentou o mérito favoravelmente à pretensão municipal. Sustenta-se que o Supremo não formará orientação favorável às municipalidades, mas o profissional não pode ignorar que já há ministro em sentido contrário. Diante disso, três são as condutas possíveis. A primeira

A segunda conduta,

A terceira, adotada, é

Resta a segunda questão em aberto, a dos imóveis destinados à locação. A ressalva constitucional exclui da imunidade a atividade imobiliária preponderante.

CTN, ART.

Aplicado o § 2º à célula cofre recém-constituída, a apuração recai sobre

A conclusão é que

A solução assenta em premissa de direito civil, formulada por Sylvio Capanema de

STJ, RESP

A _____ preserva a imunidade e reduz a carga tributária de patamar próximo a trinta e seis por cento, na pessoa natural, para patamar próximo a doze por cento, sendo os percentuais ordens de grandeza cuja definição pertence ao contador.

— *Holding Familiar é método, não é improviso!* —

CAPÍTULO V

Montagem da Holding Familiar — doação de quotas e cláusulas de proteção e preservação

Institucionalizado o patrimônio, os bens pertencem à célula cofre, e o que remanesce no patrimônio pessoal do cliente são as quotas, que integram o acervo hereditário. O deslocamento para a esfera institucional, isoladamente, não suprimiu o inventário: apenas alterou seu objeto, dos imóveis para as quotas. Duas vias se apresentam: eliminar a titularidade do cliente mediante transmissão antecipada das quotas, ou preservá-la afastando ainda assim a submissão a inventário. Este capítulo examina a primeira via, cujo instrumento é a doação de quotas com reserva de usufruto.

A doação de quotas não se confunde com a doação de bens do direito civil, que é irrevogável; ela se sujeita a regras próprias do direito societário que asseguram ao doador o direito de arrendimento, inexistente na doação civil. A estrutura opera segundo um sistema de gatilho:

Esse elemento é o

Quatro cláusulas de direito civil integram a doação:

CPC, ART.

O limite da impenhorabilidade impõe advertência: a cláusula não opera em face de

CC, ART.

Ao lado das cláusulas civilistas, o sistema emprega instrumentos de direito societário, dos quais decorre a barreira de controle.

(1)

(2)

(3)

(4)

;

(5)

(6)

(7)

Conjugadas as cláusulas, a doação de quotas não transfere o domínio efetivo, mas a titularidade formal, conservando no doador a integralidade do poder sobre a sociedade e sobre os bens, sendo a posição dos donatários meramente figurativa.

:

o roteiro básico é pressuposto necessário e insuficiente. Hipóteses como o custo elevado do ITCMD, a legislação estadual restritiva, os filhos havidos fora do casamento, os herdeiros menores, o regime da comunhão universal de bens, em que os cônjuges não podem ser sócios entre si, e os conflitos familiares exigem técnicas de nível avançado.

CAPÍTULO VI

Técnicas avançadas — domicílio fiscal e modelos de duas e três células

Denominam-se avançadas por contraposição ao roteiro elementar, e não por serem excepcionais; são técnicas mínimas, sem cujo domínio o exercício profissional não se sustenta. Todas reduzem licitamente o custo do ITCMD, ou afastam a necessidade de que a doação recaia sobre base economicamente inviável, apoiando-se em disciplina legal expressa, e não em artifício.

DOMICÍLIO FISCAL MAIS VANTAJOSO

A eleição de domicílio fiscal mais vantajoso repousa na distinção constitucional de competência no ITCMD conforme a natureza do bem transmitido.

CF, ART.

A doação de quotas não é

CTN, ART.

Os critérios legais são supletivos e operam apenas na falta de

MODELO DE DUAS CÉLULAS

O modelo de duas células destina-se à superação de legislação estadual que, para fins de base de cálculo do imposto sobre doação de quotas, imponha o valor venal atualizado dos imóveis quando o capital tenha sido integralizado com bens imóveis em prazo inferior a cinco anos, como no seguinte dispositivo.

LEI ESTADUA

A incidência desse preceito pressupõe que o capital da sociedade cujas quotas se doam tenha sido integralizado com bens imóveis; ausente esse elemento, o preceito não _____.

A solução dissocia a célula

MODELO DE TRÊS CÉLULAS

O modelo de três células é aquele que, na experiência acumulada, noventa e nove de cada cem clientes elegem quando lhes são apresentadas as alternativas, e a decisão quanto ao modelo é do cliente, e não do profissional. A razão da preferência é dupla:

A arquitetura compõe-se de três células. A célula cofre

A célula veículo

— *Holding Familiar é método, não é improviso!* —

SEÇÃO EXTRA 1

Operações unitárias e cronograma de execução

O principal obstáculo à atuação do profissional que se inicia não é a insuficiência de conhecimento, mas a pretensão de dominar o sistema integralmente antes de praticar o primeiro ato, o que produz confusão mental e paralisa. A designação operação unitária provém da engenharia industrial, onde denomina cada etapa elementar que, somada às demais, produz o resultado final, como a areia que se converte em vidro pela sucessão ordenada de operações. Sua transposição justifica-se porque a Holding Familiar não dispõe de diploma processual que ordene os atos, ausência que impõe a construção metodológica do roteiro, e não autoriza o improviso.

A decomposição exige o domínio da etapa em curso, construindo-se a competência para a seguinte no percurso da anterior, de modo que o profissional que ainda não captou cliente não tem, quanto à execução, problema a resolver, sendo a captação a técnica que lhe importa. Não se executa uma Holding, executam-se processos seriados e seguros, cuja qualidade decorre da observância do roteiro, e não do talento individual, e cujos desafios, ao contrário do exercício forense, têm solução que não depende de terceiro.

A supressão de etapas produz, tecnicamente, lacuna oponível pelo Fisco ou fundamento de invalidade, e, operacionalmente, embaraço na fase subsequente cuja origem dificilmente se identifica; a dispensa da sessão de viabilidade sob o argumento de proximidade com o cliente confunde conhecimento pessoal com diagnóstico técnico. Cada etapa decompõe-se em

O cronograma é a resposta metodológica

CC, ART.

Da distinção decorre que o requerimento de não incidência do ITBI

— *Holding Familiar é método, não é improviso!* —

SEÇÃO EXTRA 2

Holding rural

O patrimônio rural distingue-se do urbano em três planos: documental,

econômico,

e familiar,

A consequência do inventário sobre o patrimônio rural excede a do urbano, porque

•

O diagnóstico colhe os elementos relativos à pessoa natural e à família, incluídas as indagações sobre a dependência econômica dos descendentes e a identificação do administrador futuro, os elementos relativos à atividade, conforme pecuária ou lavoura, com apuração dos períodos de colheita que

•

•

Os instrumentos de regularização repercutem sobre a execução. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é de competência da União (CF, art.

•

•

Lei 4.947/1966, Art.

•

O georreferenciamento, disciplinado pela

LEI

e pelos Decretos _____ /2002 e _____ /2005, é o instrumento central, pois o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que

— *Holding Familiar é método, não é improviso!* —

CAPÍTULO VII

Captação de clientes e fechamento de contratos

O domínio técnico, isoladamente, não gera trabalho. Interpõem-se entre o conhecimento e o exercício remunerado duas operações distintas: a captação, que conduz o cliente ao profissional, e a formação do contrato, que converte o interesse em contratação, cuja dificuldade decorre de os honorários da estruturação situarem-se em patamar elevado. As técnicas foram identificadas na prática dos escritórios norte-americanos e redesenhadas para o sistema de Holding Familiar, sem transposição mecânica e sem afirmação de eficácia em outras áreas. O universo de clientes potenciais compõe-se de três estratos de consciência. O primeiro reúne quem

O segundo reúne quem

O terceiro reúne quem

A consequência metodológica é que

A primeira técnica é

A técnica eleva três níveis sucessivos de consciência:

A segunda técnica é a dos

A terceira técnica é o

A técnica complementar dos _____ dirige-se ao profissional, e não ao cliente, constituindo a chave da transição da mentalidade de profissional liberal para a de empresário. Os honorários auferidos não pertencem ao profissional:

— *Holding Familiar é método, não é improviso!* —

SEÇÃO EXTRA 3

Ativos financeiros

A formação patrimonial brasileira, historicamente orientada ao bem imóvel, deslocou-se em medida expressiva para o mercado de investimentos, de modo que o profissional que domine exclusivamente a estruturação imobiliária deixa sem tratamento parcela crescente do acervo de seus clientes, tanto mais que o ativo financeiro submetido a inventário sofre desidratação superior à do bem imóvel. A premissa que orienta a abordagem é que, perdido o patrimônio, perde-se a renda que dele decorria, devendo o diagnóstico identificar a função que cada bem desempenha na vida da família, e não apenas seu valor.

Distinguem-se o fundo fechado, que não admite resgate a qualquer tempo, facultada a alienação da quota, e o fundo aberto, que admite o resgate e concentra a maior parte dos recursos. Tratando-se de aplicação financeira

A solução principia por premissa cujo desconhecimento explica a dificuldade histórica: as aplicações financeiras não integram a base de cálculo da tributação das sociedades

IN RFB

LC

Sendo definitiva a tributação na fonte, e não integrando os rendimentos a base de cálculo do

A sociedade optante não pode investir em ações, porque o acionista é sócio e a participação em outra pessoa jurídica determina a

CC, ART.

CC, ART.

A arquitetura constitui a célula operacional de

— *Holding Familiar é método, não é improviso!* —

SEÇÃO EXTRA 4

Contabilidade da holding e relação com o contador do cliente

A escrituração compete ao contador, e ao executor do sistema, ordinariamente sem formação contábil, basta compreensão suficiente para que a relação com o profissional da contabilidade não obste a execução. O problema prático é que a manifestação do contador do cliente suscita insegurança que compromete a contratação já encaminhada, e a exposição não se dirige contra o contador, pois a generalidade das objeções decorre de desconhecimento quanto ao que dele se espera. As objeções sob domínio do executor resolvem-se no plano do posicionamento profissional: a alegação de

_____ ;

a alegação de

_____ ;

e a sugestão de

_____ .

As objeções fora do domínio do executor, a demora na execução, a alegação de impossibilidade de contabilização e os honorários excessivos na manutenção, resolvem-se por via única, que é

_____ .

O primeiro objeto do trabalho contábil é

O segundo objeto é o

As obrigações acessórias

O registro das alterações compreende o

A recusa do contador não constitui deficiência profissional, pela mesma razão que não se censura a especialização na medicina, e colocá-lo em desconforto produz precisamente a objeção que se pretendia evitar, sendo adequado reconhecer